공 정 거 래 위 원 회

제 2 소 회 의

의 결 제 2024 - 258 호 2024. 7. 11.

사 건 번 호 2022기감0677

사 건 명 대덕전자(주) 및 (주)대덕의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피 심 인 1. 대덕전자 주식회사
안산시 단원구 강촌로 230
대표이사 ○○○

2. 주식회사 대덕
안산시 단원구 산단로 63
대표이사 ○○○

위 피심인들의 대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 ○○○, ○○○, ○○○, ○○○

심의종결일 2024. 6. 28.

주 문

1. 피심인 대덕전자 주식회사와 피심인 주식회사 대덕은 수급사업자에게 레이저 드릴 공정에 관한 업무를 위탁한 후 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서와 같은 기술 자료의 제공을 요구하면서 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리 귀속 관계, 대가 등 하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령 제7조의3에서 규정하는 사항을 수급사업

자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 교부하지 아니하는 것과 같은 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인 대덕전자 주식회사는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 48,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 등의 지위 및 일반현황

1 피심인 대덕전자 주식회사[1]는 PCB를 주로 생산·판매하는 자로, 「중소기업기본법」 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업자가 아닌 사업자이며, 중소기업자인 신고인에게 PCB 레이저 드릴 공정을 위탁하였으므로 「하도급거래 공정화에 관한 법률」[2] 제2조 제2항 제1호에 따른 원사업자에 해당한다.

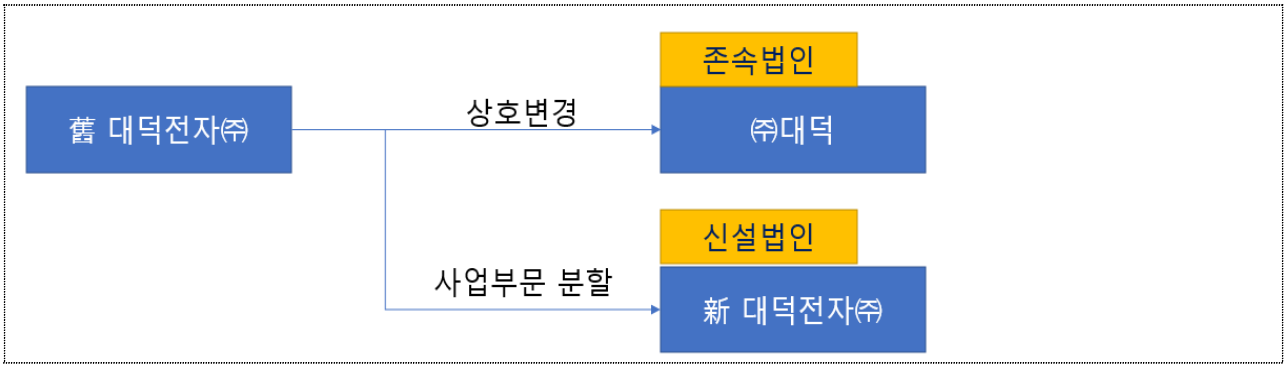
2 피심인 구(舊) 대덕전자는 2020. 5. 1.을 분할기일로 하여 PCB 사업 부문을 인적 분할하여 사명을 '대덕전자 주식회사'로 하는 신설법인을 설립하였으며, 존속법인은 사명을 '주식회사 대덕'으로 변경하여 지주사업을 영위하고 있다. 피심인의 회사 분할 전·후 관계도는 아래 <그림 1>과 같다.

---

1) 이하 법인명을 기재함에 있어서는 주식회사를 생략하거나 ㈜로 약칭한다.

2) 2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되어 2018. 7. 17. 시행된 이후의 것을 말한다. 이하 '법' 또는 '하도급법'이라 한다.

<그림 1> 피심인 회사분할 전후 관계도



3 참고로 이 사건 법 위반 기간은 2018. 9월부터 2021. 5월까지이므로 2020. 5. 1. 분할 이전의 원사업자는 존속법인 대덕이며, 분할 이후의 원사업자는 신설법인인 대덕전자이다.

<표 1> 법 위반 기간별 원사업자

법 위반기간	원사업자	사업자등록번호
2018.9월 ~ 2020.4월	㈜대덕	
2020.5월 ~ 2021.5월	대덕전자(주)	

4 신고인 ○○○○○○○○'는 「중소기업기본법」 제2조 제1항 및 같은 법 시행령 제3조에 따른 중소기업자로서, 피심인으로부터 PCB 레이저 드릴 공정을 위탁받은 자이므로 법 제2조 제3항의 규정에 의한 수급사업자에 해당한다.

5 피심인 등의 일반현황은 아래 <표 1> 기재와 같다.

<표 2> 피심인 (주)대덕의 재무현황

(단위: 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년
자산총계			
매출액			
당기순이익			
당기순이익률			

<표 3> 피심인 대덕전자(주)의 재무현황

(단위: 백만 원)

구분	2020년	2021년	2022년
자산총계			
매출액			
당기순이익			
당기순이익률			

<표 4> 신고인 ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ'(주)의 재무현황

(단위: 백만 원)

구분	2018년	2019년	2020년
자산총계			
매출액			
영업이익			
영업이익률			

나. 시장구조 및 실태

1) PCB 산업 현황

가) PCB 산업의 정의

6 PCB는 Printed Circuit Board의 줄임말로 '인쇄회로기판'을 뜻한다. 이는 회로 부품을 유지하는 Board로서 구리 배선이 가늘게 인쇄된 판으로 반도체, 콘덴서, 저항기 등 각종 부품을 장착하여 부품 상호 간을 연결시키는 구실을 하는 전자부품이다. PCB는 전기배선을 효율적으로 설계할 수 있도록 함으로써 전자기기 크기를 줄이고 성능을 높이는 역할을 한다.

7 구조적인 측면에서는 PCB는 여러 종류의 많은 부품을 페놀수지 또는 에폭시 수지로 된 평판 위에 밀집 탑재하기 위한 회로기판으로 설명될 수 있다.

<그림 2> 인쇄회로기판(PCB) 이미지

8 PCB는 가전제품부터 첨단 컴퓨터, 통신기기, 군사기기, 우주항공산업 등 산업용에 이르기까지 모든 전자제품의 근간을 이루는 핵심부품으로서 전자제품의 기술 및 생산 활동을 좌우할 수 있는 정도로 중요한 비중을 차지하고 있다.

나) PCB 및 PCB 산업의 종류

9 PCB산업은 크게 동박[3] 또는 동반적층판[4]을 생산하는 원재료 제조기업과 이러한 원재료를 회로설계를 통해 최종 완제품(원박 위에 회로가 형성된 제품)을 생산하는 PCB 제조기업으로 나누어진다.

10 PCB는 아래 <그림 3>과 같이 용도, 회로의 층집적도, 가공 형태, 회로 구성 방법 등에 따라 다양하게 구분되는데 일반적으로 배선회로면의 수에 따라 단면기판/양면기판/다층기판 등으로 분류되며 층수가 많을수록 부품의 실장력이 우수, 고정밀 제품에 채용된다.

3) 동박(Copper)은 PCB의 도체로서 Substrate(기판) 표면에 끊이지 않은 박판으로 침전된 음극성질의 전해질 물질로서 화학수지와 접합되어 가전 및 상업 제품에 사용된다.

4) 동박적층판(CCL)은 절연체인 합성수지 표면에 동박을 입힌 것으로서 이는 동박적층판을 원재료로 인쇄회로를 설계하고 가공(원판에 회로형성)하는 PCB 기업에 납품된다.

<그림 3> PCB의 종류

구분	종류
용도	*민생용 PCB, 산업용 PCB
회로의 층집적도	단면(Single Side)PCB, 양면(Double Side)PCB 다층(Multilayer)PCB
가공형태별	Through Hole PCB, Non-through Hole PCB
물질성	경성(Rigid)PCB, 연성(Flexible)PCB
절연재질별	Paper Phenol PCB, Glass Epoxy PCB, Polyamide PCB, Polyester PCB, Molded Plastic PCB, Ceramic PCB
회로구성방법별	Etched foil Process PCB, Additive Process PCB

주 : *민생용 PCB 는 주로 일반 가전제품 등에 수요되는 PCB(주로 페놀계)를 말하며 산업용 PCB 는 컴퓨터나 통신기기 등에 수요되는 PCB(주로 에폭시)를 말함.

다) PCB의 제조공정

11 일반적으로 PCB는 페놀수지 절연판 또는 에폭시수지 절연판 등의 한쪽 면에 구리 등의 박판을 부착시킨 다음 회로의 배선패턴에 따라 선상의 회로만 남기고 부식시켜 제거하여 필요한 회로를 구성하고 부품들을 부착 탑재시키기 위한 구멍을 뚫어 만든다.

12 다층 PCB는 MLB(Multi Layer Board)라고 불리며, 각각의 PCB를 합프레스하여 만든 제품으로 동제품의 제조공정은 아래 <그림 4>와 같이 크게 16개 공정으로 나뉘며 그 중에서도 이메징[5], 적층[6], 도금[7], 코팅 과정이 가장 핵심 공정이다.

5) 내층이메징은 박막의 내층기판에 정밀 회로를 형성하는 공정이며 외층이메징은 반도체 등의 표면 실장용 첨단부품을 탑재하기 위하여 ○○의 Fine Pattern을 형성하는 공정을 말한다.

6) 적층은 회로가 형성된 박막의 내층재와 절연재를 사용자 요구와 설계 사양에 따라 합프레스하는 공정으로 고도의 청정도를 요구하여 선진기업의 경우 로봇이 초고층화하고 있다.

7) 소구경도금은 화학적, 전기적인 방법을 이용한 ○○㎛의 도금을 말하며 파인패턴도금은 감광 필름이 현상된 부위에 ○○㎛ 가량의 동을 전기적 방법에 의하여 도금하는 것을 말한다.

<그림 4> PCB 제품의 제조공정

라) PCB 산업의 특성

(1) 전자산업 동향에 민감한 특성

13 PCB 산업은 부품산업으로서 전자산업 동향에 민감할 수 밖에 없다. 전자산업은 크게 가전, 정보기기, 통신기기, 전장품, 정밀계측기기 등으로 구분할 수 있는데, 주 생산품의 비중이 어떤 품목이냐에 따라 경기 동향에 대한 민감성도 상당한 차이를 보이고 있다. 즉, 가전이나 정보기기는 전체적인 경기 동향에 매우 민감하지만 통신 등 시스템기기의 경우 기간산업으로써 지속적이고 비교적 안정되어 있는 편이다.

(2) 노동집약적 기술집약적 장치산업

14 다양한 제품사양과 복잡한 제조공정으로 일관제조 공정을 갖추기 어려워 장치산업적 특성을 나타내면서도 비교적 노동집약도가 높은 편이다. 다만, 최근에는 기업들의 적극적인 자동화 설비 구축으로 공정 단축과 인력 축소가 활발하게 이루어지고 있다.

15 또한, PCB 산업은 전자제품의 경박단소화 및 고밀도 추세에 따라 세트기업의 기술을 선도해 가는 기술혁신의 중추적인 역할을 담당하고 있으며 생산공정도 20단계 이상으로 매우 복잡하고 일부 인쇄, 도급 등의 공정에는 높은 기술력이 요구되는 등 기술집약적인 산업 특성이 강하다.

(3) 다품종 소량 주문생산

16 수요처별 또는 수요품목별 제품 사양이 상이함에 따라 생산 품목이 매우 다양하며, 제품 특성상 대부분 수요처의 주문에 의해 생산이 이루어진다. 또한 납품기간이 비교적 짧아 해당 기업의 공정관리 효율성도 업계 경쟁력을 좌우하는 중요 요소로 작용한다.

(4) 품목별 과점적 시장구조

17 단면 PCB 시장은 기술 수준이 비교적 낮고 공정단위별 또는 품목별 분리 생산이 가능해 다수의 기업이 참여하고 있으나 전문 중견기업이 대부분의 시장을 점유하고 있으며, 기타 영세규모의 하청기업으로 이루어져 있다.

18 산업용 다층 PCB 시장은 고도의 기술력이 요구되고 대규모 설비투자가 요구되어 자본력을 갖춘 소수 대기업 또는 중견 전문기업으로 한정되어 있다.

(5) 지속적인 신규투자가 필요한 산업

19 PCB의 수요제품이 TV, 전자레인지 등 가전제품 위주에서 휴대폰, 반도체 패키지 등으로 확대됨에 따라 Build-up 기판[8], BGA 기판[9] 등 기술집약적인 다층 제품이 PCB 시장을 주도하고 있으며 적층기술, 회로의 세선화 및 Via Hole의 소경화 등 제조공법의 급속한 진전으로 PCB 업계는 지속적인 신규 투자가 필요하다.

마) PCB 산업 연관도

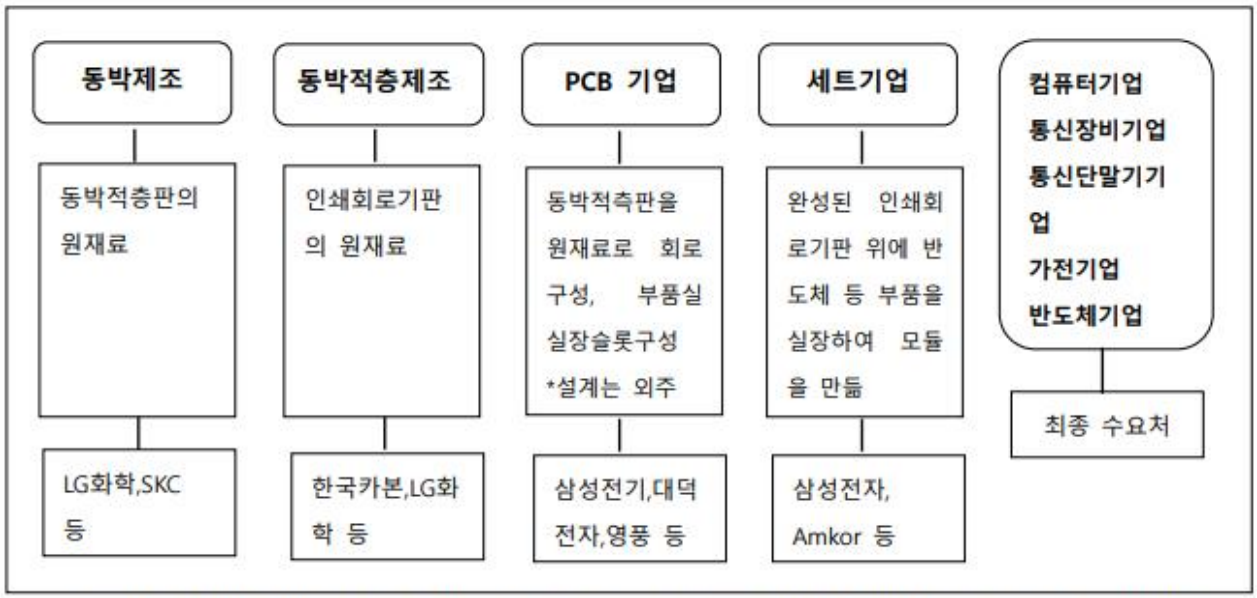
20 PCB 산업은 아래 <그림 5>와 같이 동박제조, 동박적층제조, PCB 기업, 세

8) Resin Coating copper라는 특수 소재를 벽돌 쌓듯이 차곡차곡 겹쳐 MLB로 제작된 PCB로 얇고 가벼우면서 단위 면적당 부품실장률을 높일 수 있는 장점을 지니고 있다. 이에 따라 경박 단소화가 제품 경쟬력과 직결되는 휴대폰의 PCB로 사용하기에 적합하다.

9) BGA(Ball Grid Array) 기판은 표면실장형 제품으로 MLB와 비슷하게 패턴과 홀을 형성하지만 민감한 전기적 반응을 요하며 MLB보다 세밀도가 더욱 요구된다. 소형, 경박단소화 경향이 강한 전자 제품 등에 수요되며, PCB CPU와 서버, 네트워크에 주로 사용된다.

트기업, 컴퓨터·통신장비·통신단말기·가전·반도체 기업 등의 사업과 연관되어 있다.

<그림 5> PCB 산업 연관도



주 : *세트기업이 제시한 설계를 PCB에 형성할 수 있는 CAD나 CAM형태로 다시 설계를 해야 하는데 이를 외주 준다는 의미임.

2) 국내 PCB 시장 현황

21 국내 PCB 시장은 PC 보급의 대중화와 스마트폰, 태블릿 등과 같은 휴대용 통신기기의 발전으로 성장하였으며, 최근에는 4차 산업을 주도할 5G 통신, AI, 빅데이터 등의 기술에 요구되는 초다층통신기판(MLB), 반도체 패키지용 기판(CSP, BGA, SIP 등)과 같은 첨단 제품을 중심으로 수요가 확대되고 있다.

22 국내 PCB 시장은 대기업부터 중소기업까지 약 400여 개 업체가 참여하고 있다. 그중 아래 <표 5>와 같이 2022년 매출액 기준 삼성전기(주)가 15.77%의 점유율로 1위를 차지하고 있으며 그 밖에 엘지이노텍(주)(12.8%), ㈜심텍(11.0%)에 이어 피심인 대덕전자(주)(9.9%)가 차지하고 있으며 그 외 ㈜코리아써키트(6.08%), 영풍전자(주)(5.44%) 등이 상위 점유율을 차지하고 있다.

<표 5> 국내 PCB 시장 현황[10)]

(단위 : 십억 원)

구분	2017년[11)]		2019년		2022년[12)]	
	매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율
삼성전기(주)	1,109	13.6%	1,044	14.0%	2,073	15.7%
엘지이노텍(주)	비공개	-	비공개	-	1,694	12.8%
㈜심텍	769	9.4%	848	11.4%	1,461	11.0%
㈜대덕 /대덕전자(주)	969	11.9%	1,061	14.3%	1,039	9.9%
㈜코리아써키트	520	6.4%	465	6.3%	805	6.1%
영풍전자(주)	612	7.5%	706	9.5%	720	5.4%
㈜이수페타시스	302	3.7%	319	4.3%	497	3.8%
기타	-	47.5%	-	40.2%	-	35.3%

10) 「Industry Report -PCB 산업-」(2019.02.14.), (2020.10.16.), (2023.07.04.) 나이스평가정보 참조

11) 2017년, 2019년의 경우 PCB 시장에서 높은 점유율을 차지하고 있는 엘지이노텍(주)는 관련 매출액을 공개하지 않아 점유율 산정에서 제외되어 실제 시장 점유율과는 차이가 있음. 또한 삼성전기(주)는 기판솔루션 매출액과 점유율을 기재하였다.

12) 2022년의 경우 삼성전기(주)는 패키니솔루션 부문, 엘지이노텍(주)은 기판소재 부문을 매출액으로 산정하였다.

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 기초사실

1) 일반 및 PET 레이저 드릴 공정의 개요

23 PCB 기판을 생산하기 위해서는 여러 기판을 적층한 다음 전기적 연결 등 각 제품에 맞는 기능 형성을 위해 드릴 공정을 통해 여러 형태의 홀을 형성해야 한다.

24 레이저 드릴 공정을 통해서 만들어지는 대표적인 홀 형태는 아래 <그림 6>과 같이 ①적층된 기판 전체에 홀을 형성하는 형태(Main Drill 홀), ②적층된 기판 전에 홀을 형성한 후 홀 내부를 홀 플러깅 잉크로 다시 충진[13]하는 형태(Cap Drill 홀[14]), ③적층된 기판 중 일부에 홀을 형성하는 형태(일반 레이저 드릴 홀)가 있다.

<그림 6> PCB 내부 단면도(심사보고서 소갑 제4호증)[15]

가) 일반 레이저 드릴 공정

25 일반 레이저 드릴 공정은 PCB 내부 인접층간 전기 도통[16]을 위한 홀을 가

13) Hole Plugging ; 일정한 물질을 채워 놓는 것을 말한다.

14) 추후 충진된 홀은 PCB 표면에 실장된 부품을 작동시키기 위한 전기 신호를 연결하는 기능을 담당한다.

15) 단면도 내 PAD는 납땜 패드라고도 한다. PCB PAD는 전자 부품 부착을 위해 특별히 설계된 PCB의 영역으로서 일반적으로 원형 또는 직사각형 모양이며 그 기능은 PCB 내 모든 부품 사이의 전기를 연결하는 역할이므로 구리 또는 다른 전도성 재료로 만들어진다. '심사보고서 소갑 ○○호증'은 이하 '소갑 ○○호증'이라 한다.

16) 기판 내부의 서로 다른 층 사이에 전기력과 전기적 신호를 전달하는 통로를 생성하는 것을 의미하며

공하는 공정을 말한다. ①회로 형성 공정[17]을 거친 PCB 제품을 레이저 드릴 설비에 투입한 후(Loading), ②설비와 투입한 PCB 제품의 정합을 맞춘 다음(정렬), ③홀 가공 위치(X/Y 좌표), 홀 사이즈, 홀 수 등에 관한 CAM 데이터를 이용하여 지정된 X/Y 좌표에 레이저 빔을 이용하여 홀을 생성(가공)하는 절차로 진행된다. 피심인의 일반 레이저 드릴 공정 과정 및 가공결과는 아래 <그림 7>과 같다.

<그림 7> <u>일반 레이저 드릴 공정 프로세스와 결과(소갑 제4호증)</u>

나) PET 레이저 드릴 공정

26 PET 레이저 드릴 공정은 CAP Drill 홀 부위에 부착된 PET 필름[18](TAPE)을 제거하기(뚫기) 위한 목적으로 진행되는 공정이다. PCB 기판 내부에 홀을 직접 형성하는데 사용되는 일반 레이저 드릴 가공과는 달리, 이미 CAP Drill로 홀이 형성된 부위에 이후 홀 플러깅 잉크 충진을 위해 부착된 PET 필름만을 선택적으로 제거하는 역할을 담당한다.

27 이러한 TAPE 밀착 및 PET 레이저 드릴 가공법은 기존에 CAP Drill 공정과 MAIN Drill 공정을 각각 순차적으로 실시하던 것을 동시에 진행하여 사실상 Drill 홀 가공의 횟수를 줄여 기존에 드릴 홀을 순차적으로 실시했을 때 발생했던 홀 간 거리 값 편차 문제를 해결하는 한편, 작업시간 단축과 비용 절감 효과를 통해 생산성을 높이기 위한 “선택적 진공 홀 플러깅(통합 드릴) 공법”중 하나이다.[19]

PCB 내부에 전류가 흐를 수 있도록 만들어주는 역할을 한다.

17) 감광성이 있는 드라이 필름을 PCB 원자재인 CCL(Copper Clad Lamainate) 표면에 열과 압력으로 밀착, 도포한 후 마스터 Film 및 Data를 이용하여 UV 빛을 조사(Cu노광)한 후 현상, 부식(Cu에칭)을 거쳐 CCL 상태의 PCB 제품 내부에 레이저 드릴 홀 가공이 필요한 부위의 표면 동박을 제거하는 공정을 의미한다.

18) Polyester 필름을 말하며, 석유화학 원료인 TPA를 얇게 가공해 만든다. 산업용, 포장재용, 태양전지 소재용, 광학 디스플레이용으로 폭넓게 쓰이며 흔히 볼수 있는 음료수병과 비닐봉투의 소재이다.

<그림 8> 선택적 진공 홀플러깅(통합드릴) 공법(소갑 제4호증)

28 PET 레이저 드릴 공정은 일반 레이저 드릴 공정 절차와 기본적으로는 동일하나, Main Drill 홀 및 CAP Drill 홀이 모두 가공되어 있고 PET 필름(TAPE)을 부착된 PCB 제품을 레이저 드릴 설비에 투입하는 점에서 일반 레이저 드릴 공정 절차와는 차이가 있다.

29 즉, 레이저 드릴 설비에 ①PET 필름(TAPE)이 부착된 상태의 PCB 제품을 레이저 드릴 설비에 투입한 후(Loading), ②레이저 드릴 설비와 투입한 PCB 제품의 정합을 맞춘 다음(정렬), ③CAM 데이터를 이용, 지정된 X/Y 좌표에 레이저 빔을 이용하여 CAP Drill 홀 위에 있는 PET 필름을 제거(가공)하는 절차로 공정이 진행된다. 피심인의 PET 레이저 드릴 공정 과정 및 가공결과는 아래 <그림 9>와 같다.

<그림 9> PET 레이저 드릴 공정 프로세스와 결과(소갑 제4호증)[20]

다) 일반 레이저 드릴 공정과 PET 레이저 드릴 공정의 비교

19) 즉, PET 레이저 드릴 가공은 기존에 CAP Drill과 MAIN Drill 홀을 형성함에 있어 Drill 홀 가공의 횟수를 줄여 생산성을 높이고자 개발한 통합드릴 공법의 세부 단위 공정으로서, 피심인이 생산하고 있는 전체 PCB 제품 중 CAP Drill 공정이 필요한(홀 내부를 홀플러깅 잉크로 다시 충진이 예정된) 일부 제품에 선택적으로 사용되고 있다.

20) 앞서 <그림 7>의 일반 레이저 드릴 공정과 비교할 때, PET 레이저 드릴 공정은 레이저 드릴 장비를 이용하여 Loading, 정렬, 가공, Unloading 등 공정 프로세스는 동일하나, PET 레이저 드릴 공정이 기판에 부착된 PET 필름을 선택적으로 제거하는 가공인 반면 일반 레이저 드릴 공정은 직접 기판에 홀을 가공하는 차이가 있다. 따라서, 최종 가공된 결과는 상이한 점을 알 수 있다.

30 일반 레이저 드릴 공정과 PET 레이저 드릴 공정은 앞서 설명한 바와 같이 동일한 PCB 기판에 사용될 수는 있으나, 서로 연관성이 없는 별개의 공정으로서 각 공정의 차이점은 다음 <표 6>과 같다.

<표 6> 일반 및 PET 레이저 드릴 가공 비교

구분	일반 레이저 드릴	PET 레이저 드릴
개념		
단면도		
가공 상태		

2) 피심인과 수급사업자간 레이저 드릴 공정 발주 절차

31 피심인은 일반 및 PET 레이저 드릴 공정과 관련하여 협력사 승인 절차를 통해 외주 협력사에게 업무를 위탁(발주)하고, 발주 이후에는 외주 실적 처리 및 대금 정산 등의 후속 업무를 진행한다.

가) 레이저 드릴 공정 발주 전 계약 절차

32 발주 전(계약 체결 전)까지의 협력사 승인 절차는 크게 외주 발의, 제품 평가, 품질 Audit, 업체 등록, 최종 계약의 순으로 이루어지는데, 그 세부 내용은 아래

<표 7>과 같다.[21]

<표 7> 피심인과 수급사업자 간 레이저 드릴 공정 발주 전 계약 절차

절차	주요 내용

나) 일반 및 PET 레이저 드릴 공정 개별 발주 절차

33 피심인은 상기 절차를 통해 협력사와 하도급 거래 계약을 체결하고 나서, 개별 레이저 드릴 공정 위탁을 진행한다. 개별 레이저 드릴 공정 위탁은 외주 발주, 임가공, 입고, 수입검사, 출하검사, 납품, 대금 정산 순으로 진행하는데, 상세 내용은 아래 <표 8>과 같다.[22]

<표 8> 피심인과 수급사업자 간 레이저 드릴 공정 개별 발주 절차

절차	발주 절차

21) 발주 전 계약 과정에서는 일반 및 PET 레이저 드릴 공정의 과정이 기술적 사항 외에는 동일하다.
22) 일반적으로 일반 및 PET 레이저 드릴 가공 개별 발주 절차는 기술적 사항 외에는 거의 동일하다.

3) 피심인과 신고인 간 거래 현황

34 피심인은 PCB의 완성품을 국내외 전자제품 제조사에 납품하고 있으며, 신고인은 피심인의 PCB 완성품 생산 공정의 일부인 드릴 공정에 관한 업무를 위탁받아 수행하였다.

35 구체적으로 피심인은 신고인에게 (i) ○○○○부터 ○○○○까지 일반 레이저 드릴 공정을, (ii) ○○○○부터 ○○○○까지 PET 레이저 드릴 공정을 위탁[23] 하였으며 해당 기간 거래현황은 아래 <표 9>와 같다.[24]

23) 피심인은 2021. 3월부터 PET 레이저 드릴 공정을 자체 수행하고 있으며 신고인이 2021. 5월 제3자(○○○○)에게 레이저 드릴 가공 사업을 양도한 이후부터 ○○○○이 일반 레이저 드릴 가공 업무를 위탁받아 수행하고 있다.

24)

<표 9> 피심인과 신고인 간 공정별 거래현황(소갑 제5호증)

나. 인정사실 및 근거

36 피심인은 2018. 9. 18.부터 2021. 5. 13.까지 신고인에게 가공조건이 포함된 일반 레이저 드릴 검사성적서 159건, PET 레이저 드릴 검사성적서 3건 등 총 162건의 검사성적서를 이메일 등을 통해 요구하고 제공받았음에도, 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계 등 법에서 정한 사항을 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 기재한 서면을 신고인에게 교부하지 않았다.

1) 일반 레이저 드릴 검사성적서 요구 행위

37 피심인이 2018. 12. 13.부터 2021. 5. 13.까지 신고인에게 요구하여 제공받은 일반 레이저 드릴 검사성적서의 내역은 아래 <표 10>과 같다.

<표 10> 피심인의 일반 레이저 드릴 검사성적서 요구 및 수령내역(소갑 제6호증)

연번	피심인	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호[25]	비고
1	㈜대덕	18-12-13	18-12-13			
2		19-01-30	19-01-30			
3		19-03-04	19-03-04			
4						
5		-	19-03-06			요구일자 확인 불가
6		19-04-01	19-04-02			
7		-	19-05-12			요구일자 확인 불가
8						
9		19-06-21	19-06-21			
10						
11						
12		19-08-09	19-08-09			

연번	피심인	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호[25]	비고
13		19-08-26	19-08-26			
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25		19-11-13	19-11-13			
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36		20-02-19	20-02-19			
37						
38						
39		20-03-20	20-03-20			
40						
41						
42		20-03-25	20-03-25			유선
43						
44		-	20-06-15			요구일자 확인 불가
45						
46						
47						
48		20-09-04	20-09-04			
49						
50						
51	대덕전자 (주)	-	20-09-29			요구일자 확인 불가
52						
53		20-11-11	20-11-11			
54						
55						
56						
57		20-11-12	20-11-12			
58						

연번	피심인	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호[25]	비고
59						
60		-	20-11-13			요구일자 확인 불가
61						
62						
63		20-11-13	20-11-13			
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71		-	21-03-05			요구일자 확인 불가
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						
81						
82						
83						
84						
85						
86						
87						
88						
89						
90						
91						
92						
93						
94						
95						
96						
97						
98						
99						
100						
101						
102						
103		-	21-03-12			요구일자 확인 불가
104						
105						
106						

연번	피심인	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호[25]	비고
107						
108						
109						
110						
111						
112						
113						
114						
115						
116						
117						
118						
119						
120						
121		-	21-03-16			요구일자 확인 불가
122		21-03-17	21-03-17			
123		21-03-18	21-03-18			
124						
125						
126						
127						
128						
129						
130						
131						
132						
133						
134						
135						
136		-	21-03-20			요구일자 확인 불가
137						
138						
139						
140						
141						
142						
143						
144						
145						
146						
147						
148		-	21-03-20			요구일자 확인 불가
149		-	21-03-25			요구일자 확인 불가
150		-	21-04-20			요구일자 확인 불가

연번	피심인	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호[25]	비고
151		-	21-04-21			요구일자 확인 불가
152						
153						
154						
155						
156		-	21-04-26			요구일자 확인 불가
157		-	21-05-13			요구일자 확인 불가
158						
159						

38 피심인은 통상적으로 이메일을 통해 신고인에게 일반 레이저 드릴 검사성적서 제출을 요구하여 제공받았는 바, 그 예시는 아래 <그림 10>, <그림 11>과 같다.[26]

<그림 10> 피심인 송부 이메일(2019.6.21.)(소갑 제7호증)

<그림 11> 신고인 송부 이메일(2019.6.21.)(소갑 제7호증)

2) PET 레이저 드릴 검사성적서 요구 행위

39 피심인이 2018. 9. 18.부터 2020. 4. 8.까지 신고인에게 요구하여 제공받은 PET 레이저 드릴 검사성적서 내역은 아래 <표 11>과 같다.

25)
26)

<표 11> 피심인의 PET 레이저 드릴 검사성적서 요구 및 수령내역(소갑 제6호증)

연번	피심인명	요구일자	제공일자	모델명	LOT 번호	비고
1	㈜대덕	18-09-18	18-09-18			
2		19-02-14	19-02-14			
3		20-04-08	20-04-08			

40 일반 레이저 드릴 검사성적서와 마찬가지로, 피심인은 이메일을 통해 신고인에게 PET 레이저 드릴 검사성적서 제출을 요구하여 제공받았는 바, 그 예시는 아래 <그림 12>, <그림 13>과 같다.[27)]

<그림 12> 피심인 송부 이메일(2018.9.18.)(소갑 제8호증)

<그림 13> 신고인 송부 이메일(2018.9.18.)(소갑 제8호증)

41 위와 같이 피심인이 신고인에게 요구하여 제공받은 PET 레이저 드릴 검사성적서에는 외주업체명, 검사일자, 각종 제품사양, 가공방식 및 조건, 가공 결과 외에도 외관 육안검사 특이사항, Laser Drill 주의사항 등이 포함되어 있는데, 위 메일에 첨부되어 있는 검사성적서 예시는 아래 <그림 14>와 같다.

<그림 14> PET 레이저 드릴 검사성적서 예시(소갑 제8호증)

27)

3) 검사성적서 제공 요구 전 서면 미교부

42 피심인은 아래 <표 12>와 같이, 이 사건 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서를 요구하고 제공받는 과정에서 법정 사항을 미리 협의하고 이를 기재한 기술자료 요구서를 교부한 사실이 없음을 확인하고 있다.

<표 12> 피심인 제출 확인서(23.11.22.)(소갑 제6호증)

□ 첨부 내역은 당사가 2018년부터 2021년 5월까지 기간 동안 신고인(ㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇㅇ')으로부터 관련 검사성적서 제출 요구 등을 통해 수령한 내역입니다. ※ 첨부, 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서 요구 및 수령 내역 ㅇ 첨부 내역의 총 162건의 검사성적서 수령 건수 중 99건의 경우 신고인으로부터 관련 검사성적서를 수령한 사실은 있으나, 요구자료 부재 또는 기간 경과 등으로 인해 요구일자 및 요구자 등 요구내역이 별도 확인되지 않는 점 참고하여 주시기 바랍니다. □ 한편, 당사는 첨부 내역의 검사성적서와 관련하여 신고인에게 기술자료 제공 요구 목적, 비밀 유지에 관한 사항, 권리귀속 관계 등 하도급법에 규정되어 있는 내용을 적은 서면을 교부하지 않았습니다.

43 신고인도 아래 <표 13>과 같이, 피심인으로부터 이 사건 기술자료를 요구받고 제공하는 과정에서 법정 사항을 미리 협의하고 이를 기재한 기술자료 요구서를 교부받은 사실이 없음을 확인하고 있다.

<표 13> 신고인 ㅇㅇㅇ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 레이저 드릴 검사성적서를 제공하기 전에 피조사인으로부터 요구목적, 권리귀속 관계, 비밀유지에 관한 사항, 대가 지급 방법 등이 기재된 기술자료 요구 서면을 받은 사실이 있습니까? 답) 아뇨, 없습니다.

4) 근거

44 위와 같은 사실은 피심인 제출자료(소갑 제4호증, 소갑 제11호증 내지 소갑 제15호증), 확인서 및 검사성적서 요구 및 수령내역(소갑 제6호증), 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서 및 메일(소갑 제7호증, 소갑 제8호증), 신고인 ○○○ 진술서(소갑 제9호증), 신고인 제출 직원 진술서(소갑 제16호증), 기술심사 자문결과(소갑 제17호증), 신고인 제출 PET 레이저 보안서약서(소갑 제19호증) 등을 통해 확인된다.

다. 관련 법규정 및 위법성 판단

1) 관련 법 규정

하도급거래 공정화에 관한 법률[28]

제2조(정의) ① ~ ⑭ (생략)

⑮ 이 법에서 "기술자료"란 합리적인 노력[29]에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

제12조의3(기술자료 제공 요구 금지 등) ① 원사업자는 수급사업자의 기술자료를 본인 또는 제3자에게 제공하도록 요구하여서는 아니 된다. 다만, 원사업자가 정당한 사유를 입증한 경우에는 요구할 수 있다.

② 원사업자는 제1항 단서에 따라 수급사업자에게 기술자료를 요구할 경우에는 요구 목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 주어야 한다.

③ (생략)

28) 2018. 1. 16. 법률 제15362호로 개정되어 2018. 7. 17. 시행된 이후의 것을 말한다.

29) 과거 '상당한 노력에 의하여 비밀로 유지된' 요건에서 '합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지된'(2018.7.17.시행된 법률 제15362호)으로 변경되었고, '비밀로 관리된'(2021.8.17.시행된 법률 제18434호)으로 순차적으로 개정되었다.

하도급거래 공정화에 관한 법률 시행령[30]

제2조(중소기업자의 범위 등) ① ~ ⑦ (생략)

⑧ 법 제2조제15항에서 "대통령령으로 정하는 자료"란 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 것을 말한다.

1. 특허권, 실용신안권, 디자인권, 저작권 등의 지식재산권과 관련된 정보
2. 시공 또는 제품개발 등을 위한 연구자료, 연구개발보고서 등 수급사업자의 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보

제7조의3(기술자료 요구 시 서면 기재사항) 법 제12조의3제2항에서 "요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 대통령령으로 정하는 사항"이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 기술자료 제공 요구목적
2. 비밀유지방법 등 요구대상 기술자료의 비밀유지에 관한 사항
3. 요구대상 기술자료와 관련된 권리귀속 관계
4. 요구대상 기술자료의 대가 및 대가의 지급방법
5. 요구대상 기술자료의 명칭 및 범위
6. 요구일, 제공일 및 제공방법

6의2. 요구대상 기술자료의 사용기간

6의3. 반환 또는 폐기방법

6의4. 반환일 또는 폐기일[31]

7. 그 밖에 원사업자의 기술자료 제공 요구가 정당함을 입증할 수 있는 사항

2) 법리

45 법 제12조의3 제2항의 규정에 위반되는 기술자료 제공 요구 시 관련 서면 미교부 행위에 해당하기 위해서는 ① 원사업자가 수급사업자에게 제공하도록 요구한 자료가 '기술자료'에 해당하고, ② 원사업자의 기술자료 제공 요구에 정당한 사유가

30) 2018. 7. 10. 대통령령 제29042호로 개정되어 2018. 7. 17. 시행된 이후의 것을 말한다.

31) 법 시행령 제7조의3 제6의2호부터 제6의4호까지의 규정은 2018. 10. 16. 대통령령 제29238호(2018. 10. 18. 시행) 개정 시 추가되었다가 2022. 2. 15. 대통령령 제32443호(2022. 2. 18. 시행) 개정 시 제7조의4(비밀유지계약의 내용)로 변경되었다.

있어야 하며, ③ 기술자료의 제공을 요구하면서 기술자료의 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등을 해당 수급사업자와 미리 협의하여 정한 후 그 내용을 적은 서면을 해당 수급사업자에게 준 사실이 없어야 한다.

가) 기술자료 판단기준

46 이 법에서 말하는 '기술자료'란 법 제2조 제15항에 의거 상당한 또는 합리적 노력에 의하여 비밀로 유지된 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 것으로서 대통령령으로 정하는 자료를 말한다.

(1) 비밀관리성

47 법 제2조 제15항에서 '상당한 또는 합리적 노력에 의하여 비밀로 유지'된다 함은 객관적으로 비밀로 유지·관리되고 있다는 사실이 인식 가능한 상태로서 ① 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하였는지 여부, ② 자료에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하였는지 여부, ③ 자료에 접근한 자에게 비밀유지준수 의무를 부과하였는지 여부 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.[32]

48 비밀관리성은 원사업자와 수급사업자가 명시적으로 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우뿐만 아니라 양자 간 신뢰관계의 특성 등에 비추어 신의칙상 또는 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였거나 이에 준하는 경우도 인정할 수 있으며 수급사업자가 자신의 정보를 비밀로 유지·관리하고자 노력하였고 원사업자가 이를 인식하였거나 인식할 수 있었던 객관적 상태에 있었다면 비밀관리성을 인정할 수 있다.[33]

(2) 제조 등 방법에 관한 자료로서 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가질 것

32) 기술자료 제공 요구·유용행위 심사지침 Ⅲ. 2.
33) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결, 대법원 2022. 9. 16. 선고 2020두47021 판결 참조

49 ‘제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 정보·자료’(이하 ‘제조 등 방법에 관한 자료’라 한다)란 제품의 제조·수리·시공 또는 용역의 완성을 위해 사용되거나 참고되는 수준의 정보 또는 그러한 정보가 기재된 유·무형물(종이, CD, 컴퓨터 파일 등 형태에 제한이 없음)을 의미한다.

50 다만, 제조 등 방법에 관한 자료라도 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가져야 기술자료가 될 수 있을 것인데, 현실적으로 사용되고 있지 않은 잠재적으로 유용한 정보나 과거에 실패한 연구데이터와 같은 정보도 경제적 유용성을 가질 수 있다. 또한, 그 정보가 바로 생산·영업활동에 이용될 수 있을 정도의 완성된 단계에 이르지 못하였거나, 실제 제3자에게 아무런 도움을 준 바 없거나, 누구나 시제품만 있으면 실험을 통하여 알아낼 수 있는 정보라고 하더라도 기술자료로 인정하는데 장애가 되는 것은 아니며, 동종업계 종사자들 사이에 어느 정도 널리 사용되고 있는 정보나 자료라 하더라도 세부사항에 있어서 고유기술과 노하우가 반영되어 있고 비공개 상태가 유지되며 세부사항이 유출될 경우 다른 사업자가 제품 개발에 참고할 만한 가치가 있거나 생산 또는 영업활동에 도움이 될 만한 가치가 있다면 기술자료에 해당할 수 있다.[34)]

나) 기술자료 제공 요구 시 ‘정당한 사유’ 판단기준

51 법 제12조의3 제1항 단서의 기술자료 제공 요구행위에 정당한 사유가 인정되는 경우는 제조 등의 위탁 목적을 달성하기 위해 수급사업자의 기술자료가 절차적, 기술적으로 불가피하게 필요한 경우로서 원사업자와 수급사업자가 공동으로 기술개발 등의 약정을 체결하고 동 약정의 범위 내에서 기술개발에 필요한 자료를 요구하는 경우, 제품에 하자가 발생하여 원인 규명을 위하여 하자 또는 품질관리와 직접 관련된 기술자료를 요구하는 경우 등이 해당하고, 이 경우에도 요구목적 달성을 위해 필요한 최소한의 범위를 넘어서는 아니되며 정당한 사유가 있는지 여부는 원사업자인 피심인이 입증하여야 한다.

34) 서울고등법원 2020. 7. 22. 선고 2018누77120 판결 참조

3) 위법성 판단

가) 수급사업자의 기술자료에 해당하는지 여부

(1) 수급사업자의 자료인지 여부

52 이 사건 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서는 피심인이 발주한 레이저 드릴 공정 위탁 사항에 맞춰 신고인이 해당 공정을 완료한 후 구체적 수치가 기재된 가공조건과 가공 결과 등을 기재한 자료로서, 아래 <그림 15>, <그림 16>과 같이 외주업체명, 신고인의 직원인 작성자 정보가 명확히 기재되고 있다.[35]

<그림 15> 일반 레이저 드릴 검사성적서(소갑 제7호증)

<그림 16> PET 레이저 드릴 검사성적서(소갑 제8호증)

53 또한, 신고인도 아래 <표 14>와 같이 레이저 드릴 공정과 관련하여 자신이 직접 작성한 자료인 점을 확인하고 있다.[36]

---

35) 2018.11월 이후 검사성적서는 아래 그림과 같이 외주업체명이 삭제되고 공정명 LASER DRILL로 변경되었으나, 이는 2018.11.19. 피심인의 요구에 신고인이 응하여 변경된 양식으로서 신고인의 자료라는 사실에는 영향을 미치지 아니한다.(소갑 제7호증 검사성적서, 소갑 제9호증 신고인 진술서, 소갑 제11호증 피심인 송부 메일 참조)

< 2018. 11월 이후 일반 레이저 드릴 검사성적서 예시 >

36) 다만, 검사성적서 내 각 항목들은 ①피심인이 제공하는 항목을 신고인이 작성하거나 ②신고인이 자체적으로 작성하는 자료로 구분되는데, 그 세부 사항은 후술하기로 한다.

<표 14> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 제공한 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서는 귀사가 작성한 자료가 맞습니까? 답) 네, 맞습니다.

54 따라서, 이 사건 검사성적서는 이를 작성한 수급사업자, 즉 신고인의 자료임이 확인된다.

(2) 제조 방법에 관한 자료로서 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료인지 여부

(가) 제조 방법에 관한 자료인지 여부

55 이 사건 검사성적서는 피심인이 발주한 PCB 제품 레이저 드릴 공정을 신고인이 수행하면서, 신고인이 자신이 소유하고 있는 레이저 드릴 장비에 입력하는 가공조건을 이용하여 검사 기준에 따라 레이저 드릴을 통해 홀을 가공한 결과를 기재한 자료로서, 아래 <표 15>와 같은 신고인의 진술을 통해 확인할 수 있다.

<표 15> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 제공한 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서의 용도에 대하여 간단히 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 통상 검사성적서는 대덕전자가 업무를 위탁한 레이저 드릴 공정이 잘 이행되었는지 당사 스스로 검사를 수행하는데 대덕전자의 지시 사항과 당사의 공정 수행 결과를 내부 검사 기준에 따라 작성한 자료입니다.

56 이 사건 검사성적서는 일반 및 PET 레이저 드릴 공정별로 그 양식의 차이

가 크지 않고 공정 절차 또한 기술적 사항 외에는 거의 동일하다. 따라서, 일반 레이저 드릴 검사성적서를 기준으로 하도급법상 제조·수리·시공 또는 용역 수행 방법에 관한 자료인지 여부를 우선 검토하며 일부 차이가 나는 PET 레이저 드릴 항목에 대해서는 부연 검토하기로 한다.

① 일반 레이저 드릴 검사성적서

57 이 사건 일반 레이저 드릴 검사성적서에는 아래 <그림 17>과 같이 제품 사양정보(모델명, Lot 번호, 재질, 수량, 자재 두께, 가공방식, 홀 직경 등), 장비 명칭, AP·WIDTH·COUNT[37] 등의 가공조건, 홀 가공 합격 기준 및 구체적인 가공 결과, 현미경으로 촬영한 홀 가공 이미지 등이 포함되어 있으며 그 외에도 가공 및 검사일자, 외관 육안검사시 특이사항, 레이저 드릴 주의사항 등 해당 공정과 관련된 정보가 다수 포함되어 있다.

<그림 17> 일반 레이저 드릴 검사성적서 예시(소갑 제7호증)

58 일반 레이저 드릴 검사성적서 내 기재된 주요 항목의 내용을 살펴보면 아래 <표 16>과 같다.

<표 16> 일반 레이저 드릴 검사성적서 내 주요 항목별 내용(소갑 제4호증 外)

항 목	개 념	제공자

37) AP는 레이저 빔 크기, WIDTH는 레이저 빔 세기, COUNT는 빔 조사횟수를 의미하며, 상세한 내용은 후술하기로 한다.

항 목	개 념	제공자

59 이 중 아래 <표 17>과 같이 AP, WIDTH, COUNT 등 「가공조건」항목이 신고인의 기술적 노하우가 포함되어 있는 레이저 드릴 홀 가공과 관련된 자료로 판단된다.[38]

<표 17> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 제공한 레이저 드릴 검사성적서 항목 상당수는 MES라는 대덕전자의 전산시스템 및 작업지시서를 통해 대덕전자가 지정 내지 제공한 자료이고, AP, WIDTH, COUNT, MODE(PET 레이저 드릴 공정의 경우) 등 가공조건만이 귀사의 설비를 이용하여 설정하여 기재한 정보라고 파악됩니다. 이에 대한 사실 여부 확인 및 추가 설명하고 싶은 내용이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다. 답) 네, 대략적으로 맞습니다. 추가적으로 말씀드리면 위탁받은 제품의 품질이 양호

38)

하다는 것을 보여주기 위해 검사성적서 내 홀 사진과 홀 직경의 수치도 우리가 작성하는 것입니다.

60 우선 레이저 드릴 가공에 필요한 AP는 Aperture의 약자로서 홀 사이즈에 적합한 레이저 빔의 크기를 의미하며, WIDTH는 레이저 빔의 세기를, COUNT는 레이저 빔의 조사 횟수를 나타내는 변수로 간략히 설명된다. 각 항목들의 구체적인 설명은 아래 <표 18>과 같다.

<표 18> AP, WIDTH, COUNT 항목에 대한 설명(소갑 제11호증, 제12호증)

항목[39]	주요 내용
AP (MASK)	○ Aperture의 약어로, 레이저 발진기에서 나오는 레이저 빔의 크기를 조정하는 가공조건을 말함 ○ 레이저 발진기가 레이저를 쏘게 되면, 설비 조건에 입력한 AP값에 따라 출력되는 레이저 빔의 직경이 결정되는바, 즉 AP 조건 값에 따라 PCB 기판에 가공되는 홀의 크기가 결정됨
WIDTH (PULS)	○ 레이저의 연속적인 발진과 달리 단속적인 발진을 Pulse 발진이라 하는데, 발진할 때를 Pulse라 하며 1 Pulse의 발진 시간을 Pulse 폭 즉, WIDTH라 하며 빔의 세기를 의미함 ○ ○○○ 社 제품의 레이저 드릴 설비는 Pulse 발진 유형을 활용하고 있는데, 이 Pulse 발진은 지속적인 발진이 아니라 여러 차례 레이저를 발사하여 가공을 하는데, 그 사이 사이의 주기를 'Pulse 폭'이라 하고, 이를 가공조건인 검사성적서에 WIDTH로 표시하고 있음 - Pulse 폭이 길어지면(바꿔 말해 WIDTH 가공조건의 수치가 증가하면, 1 Pulse에 해당하는 에너지가 증가하여, 가공대상(PCB 기판)의 제거 분량이 증가하게 됨
COUNT (SHOT)	○ 위 WIDTH에서 살펴본 Pulse 발진의 수를 의미하며, Pulse Laser의 경우 그 특성상 가공 과정에서 여러 번의 발진이 예정되어 있는데 레이저 빔을 쏘는 횟수가 바로 COUNT에 해당함 -

39) AP, WIDTH, COUNT는 ○○○ 사 레이저 드릴 설비의 조건 값 명칭이며 MASK, PULS, SHOT은 ○○○○ 사 설비의 조건 값 명칭으로서 각각의 기능은 동일하다.

61 신고인은 위 AP, WIDTH, COUNT의 적절한 조합을 통해 피심인이 요구하는 홀 사양에 맞는 레이저 드릴 가공 업무를 수행한다. 구체적으로 이는 아래 <표 19>에서 진술한 내용을 통해 확인할 수 있다. 즉, 신고인은 ①피심인이 제공하는 홀 사이즈와 실제 제품의 홀 사이즈를 비교하여 가공해야 할 정확한 홀 사이즈를 측정한 다음, 아크릴에 임의로 레이저를 조사하는 방식으로 테스트하여 가장 정확한 레이저 빔 사이즈 즉, AP를 설정한다. 이후 ②빔 세기를 나타내는 WIDTH와 레이저 조사횟수인 COUNT를 PCB 자재의 특성과 두께에 따라 여러 차례 테스트하여 최종적으로 홀 내진(찌꺼기)이 없고 관통이 되지 않는 최적의 가공조건을 도출한다. 그리고 이와 같은 시행착오 끝에 도출한 가공조건을 비롯하여 Lot 번호, 해당 PCB 자재·두께·수량 등 제품 사양, Conformal·Semi Conformal 등의 가공방식, 홀 직경(TOP/BTM 직경 포함) 등 홀 사양과 장비 가공시간(CYCLE TIME), 홀 이미지와 구체적 수치가 포함된 가공 결과, 장비 명칭, 기타 레이저 드릴 주의사항 등 일반 레이저 드릴 홀 가공과 관련된 일체의 구체적인 정보를 검사성적서에 기재하고 있다.

<표 19> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 제공한 검사성적서 내 가공조건은 어떠한 방식으로 도출되는 것인지 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 우선 당사는 대덕전자로부터 PCB에 대한 레이저 드릴 가공업무를 위탁받으면 당사는 먼저 대덕전자가 제공한 홀 사이즈와 실제 제품을 측정한 홀 사이즈를 비교하여 정확한 홀 사이즈를 확인합니다. 이후 PCB 기판에 대덕전자가 요구하는 홀 사이즈를 생성하기 위해 레이저 드릴로 아크릴에 임의로 레이저를 조사하는 방식으로 테스트하여 정확한 홀 사이즈를 확인한 다음 해당 제품 홀 사이즈 가공조건 중 하나인 AP를 설정합니다. AP를 설정한 후에는 WIDTH와 COUNT를 설정해야 하는데, 이는 대덕전자 제품의 자재와 두께에 따라 그 값은 다양하게 존재합니다. 즉, 당사는 PCB 제품의 자재와 두께를 확인하고 이를 감안하여 실제 제품에 테스트 형태로 레이저를 조사한 후에 제품을 현미경으로 확인하여 내진(찌꺼기)이 남았는지 제품을 관통하지는 않았는지 여부를 확인합니다. 신고인은 이러한 확인 과정을 거쳐 레이저 강도가 강하여 관통하는 경우에는 WIDTH, COUNT 수를 줄이고 강도가 약한 경우에는 WIDTH와 COUNT 수를 올려 대덕전자가 요구하는 제품 사양에 맞춰 가공하였으며 이와 같이 도출된 가공조건을 검사성적서에 기재하게 되는 것입니다.(중략)

이러한 가공조건이 중요한 게 검사성적서 내 LOT ID를 특정하면 검사성적서 내 레이저 빔 크기와 세기 설정의 구체적인 수치와 레이저 빔 조사횟수 등의 정보가 다 나타납니다. 즉, 다른 가공업자가 특정 검사성적서를 열람하면 장비명, 특정 자재, 두께, 수량, 홀 사이즈, 가공방방식, 가공조건, 그 외 유의사항 및 최종 가공 결과를 파악할 수 있습니다. 따라서, 제3자는 검사성적서 확인만으로도 대덕전자가 요구하는 홀 사이즈에 적합한 레이저 드릴 업무를 손쉽게 가공할 수 있습니다.

62 이처럼, 이 사건 일반 레이저 드릴 검사성적서는 PCB 홀 가공에 필요한 AP, WIDTH, COUNT 등의 가공조건을 도출·조합하여 피심인이 원하는 홀 사양에 적합한 가공 결과를 증빙하는 자료이고 이는 레이저 드릴을 통한 홀 가공 노력과 시간을 줄이는 데에 도움이 될 수 있는 신고인의 기술과 노하우가 포함된 자료라는 점에서 하도급법상 제조·수리·시공에 관한 기술자료라 할 수 있다.

63 이 사건 법 위반 기간 동안 피심인이 신고인으로부터 요구하여 제공받은 일반 레이저 드릴 검사성적서 기재 항목 중 제품사양, 가공방식, 가공결과, 가공조건 등을 정리하면 아래 <표 20> 기재와 같다.

<표 20> 일반 레이저 드릴 검사성적서 내 주요 항목(소갑 제7호증)

② PET 레이저 드릴 검사성적서

64 PET 레이저 드릴 공정은 PCB 기판에 부착한 필름을 홀 사이즈에 맞춰 레이저 드릴을 이용하여 제거하는 공정이다. 따라서, 일반 레이저 드릴 검사성적서와 비교하여 볼 때, 가공방식은 PET 레이저 드릴로 기재되고, 재질 및 두께 등의 항목은 PCB 기판은 직접적인 가공대상이 아니므로 삭제되었으며, PET 레이저 드릴의 핵심 기능인 레이저 드릴 가공 장비의 돌려깎기가 추가되어 해당 항목인 MODE[40]

와 함께 Diameter 수치가 검사성적서에 포함되는 등 일부 차이가 있으나, 그 양식은 아래 <그림 18>과 같이 일반 레이저 드릴 검사성적서와 크게 다르지 않다.

<그림 18> PET 레이저 드릴 검사성적서 예시(소갑 제8호증)

65 일반 레이저 드릴 검사성적서와 비교하여 차이가 나는 PET 레이저 드릴 검사성적서 내 항목은 관리 Spec, T코드 등인데 이들 항목은 피심인이 신고인에게 제공 또는 지정해주는 항목[41]이며, 가공조건 중 돌려깎기 기능을 선택할 수 있는 MODE[42]도 ○○○ 社 장비의 고유 기능으로 실제 모든 PET 레이저 드릴 검사성적서에는 MODE ○○로 기재되어 있다. 그 외 다른 항목은 PET 레이저 드릴의 기술적 특성에 맞게 약간의 차이만 있을 뿐 일반 레이저 드릴 검사성적서와 유사하다.

<표 21> PET 레이저 드릴 검사성적서 내 주요 항목(소갑 제4호증, 제11호증)

66 다시 말해, PET 레이저 드릴 검사성적서의 하도급법상 기술자료 해당 여부도 결국 일반 레이저 드릴 검사성적서와 동일하게 AP, WIDTH, COUNT 등 가공조건 자료 포함 여부가 주된 내용이며, 가공조건을 도출하는 과정은 앞서 일반 레이저 드릴 검사성적서에서 살펴본 바와 동일하다.

40) "MODE"는 설비의 가공 모드를 의미하는 것으로 레이저 빔의 위치를 조금씩 옮기면서 실제 레이저 빔의 지름 이상의 홀 직경을 뚫는 가공방법을 의미한다.

41) 피심인은 MES를 통해 이들 값을 지정해준다.

42)

67 따라서, PET 레이저 드릴 검사성적서의 기술자료 여부 또한 일반 레이저 드릴 검사성적서의 검토 내용과 동일한 사유로 하도급법상 제조·수리·시공에 관한 기술자료에 해당하는 것으로 판단된다.

68 이 사건 법 위반 기간동안 피심인이 신고인으로부터 요구하여 제공받은 PET 레이저 드릴 검사성적서 기재 항목 중 제품사양, 가공방식, 가공결과, 가공조건 등을 정리하면 아래 <표 22>과 같다.

<표 22> PET 레이저 드릴 검사성적서 내 주요 항목(소갑 제8호증)

(나) 그 밖에 기술개발·생산·영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료인지 여부

69 다음의 점들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 가공조건이 포함된 검사성적서는 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 자료라고 판단된다.

70 첫째, 일반 및 PET 레이저 드릴 공정을 수행하기 위해서 신고인은 공정에 필요한 레이저 드릴 장비[43]를 구매하고 설비점검업체[44]를 통해 장비 셋팅을 수행하였다.

71 즉, 신고인이 피심인의 위탁 공정을 수행하기 위해서는 아래 <표 23>과 같이 설비점검업체를 통해 해당 작업 공정에 적합하도록 장비 이동 및 조립, 부품 교환, 테이블·반송장치·광학계 등의 부속장치 점검 등의 과정을 수행하는데, 이 과정에서 피심인은 신고인에게 어떠한 인력이나 금전적 지원, 관여가 없었으며[45] 신고인은

43)
44)
45) 피심인과 신고인 모두 일반 및 PET 레이저 드릴 공정을 위탁받으면서 레이저 드릴 장비 작업 조건

자신의 비용을 투입하여 장비를 구매하고 초기 장비 셋업을 진행하였다.

<표 23> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀하께서는 설비 점검 업체가 하는 일은 레이저 드릴 장비를 점검 수리해주는 것에 불과하다고 하였는데, 구체적인 내용을 설명하여 주시기 바랍니다. 답) 보통 소규모의 레이저 드릴 가공업체는 중고 장비를 구매하며 이때 최초의 셋업은 설비점검업체에서 해주어야 합니다. 그 이유는 통상 설비는 기존 가공조건을 초기화하고 초기화된 모드에서 위탁하는 작업 공정에 적합하도록 장비를 이동·조립한 다음에 부품 교환, TABLE·반송장치·광학계 점검 등 여러 과정을 수행합니다. 이후 장비 프로그램을 점검하고 아크릴 테스트 등의 여러 과정을 거쳐 장비의 정상적인 작동이 되는지 점검해주면 그에 따른 비용을 지불합니다. 당사도 일반 및 PET 레이저 드릴 공정에 적합하도록 장비 점검을 수행하였고 이후 당사는 대덕전자가 원하는 개별 홀 사양에 맞는 최적의 가공조건을 개발하여 조건 값을 설정할 수 있었습니다.

72 둘째, 신고인 대표 ○○○는 일본 엔지니어들로부터 PCB 레이저 드릴에 관한 기술을 습득하여 2009. 10월 이 사건 신고인 회사를 설립한 자이다. 이후 신고인은 피심인으로부터 ○○○○부터 일반 레이저 드릴 공정을, ○○○○부터 PET 레이저 드릴 공정을 위탁받아 수행하였다. 이는 아래 <표 24>를 통해 확인할 수 있다.

<표 24> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 대덕전자와 일반 및 PET 레이저 드릴 공정을 수행하게 된 경위를 말씀해주시기 바랍니다. 답) 당초 일본 엔지니어들이 2004. 12월경 인쇄회로기판 레이저 드릴 외주사업을 위하여 한국에 '○○○○'라는 회사를 설립하였는데, 당시 본인은 그 회사에 입사하여 인쇄회로기판 레이저 드릴에 관한 기술을 습득하였습니다. 이후 일본 엔지니어들의 도움을 받아 2009. 10. 20. ○○○○○○○' 주식회사를 함께 설립하였고 2010. 12월부터 당사는 대덕전자와 인쇄회로 기판 레이저 드릴 하도급 계약을 체결하고 일반 레이저 드릴 외주 공정을 담당하였습니다.

을 셋팅하는 과정에 피심인으로부터 인력, 비용 내지 노하우 등을 지원받은 사실이 없음을 진술하고 있다.(소갑 제9호증, 제13호증, 제14호증, 제15호증)

PET 레이저 드릴 공정의 경우에는 2016년경 대덕전자가 신고인에게 인쇄회로기판에 PET 레이저 드릴 공정을 할 수 있도록 'PET 레이저 개발'과 '가공조건 설정'을 도와달라고 요청하였습니다. 당시 PET 레이저 드릴은 신규 개발이었기 때문에 당사는 당사가 보유하고 있는 장비를 이용하여 파라미터(매개변수) 변경, DATA 변경, 가공조건 설정 등의 과정에서 매우 많은 시행착오를 거쳐 결국 PET 필름 밀착 공정과 PET 레이저 드릴 공정을 할 수 있었습니다.

73 당시 신고인은 <그림 19>와 같이 자신이 수행하는 레이저 가공의 품질 안정성 확보를 위해 레이저 가공의 일반적 기준 조건이 포함된 작업표준서를 수립하였고 2011. 12월부터 아래 <그림 20>과 같이 같이 피심인 PCB 제품에 대해 재료별로 폭, Pulse 수, MODE, AP 등 가공조건의 기준을 정립하였음을 확인할 수 있다.

<그림 19> 신고인 제출 작업표준서(소갑 제9호증)

<그림 20> 신고인 제출 레이저 가공 기준조건(11.12.1.자)(소갑 제9호증)

74 또한, 피심인은 2014년부터는 아래 <그림 21>, <그림 22>과 같이 그간의 시행착오를 통해 도출한 피심인 제품의 레이저 드릴 가공조건을 설비별, 가공방식별로 각각의 가공조건을 수립하고 문서화하여 대표이사까지 승인받는 등 피심인이 위탁하는 레이저 드릴 공정을 체계적으로 관리하고 있음이 확인된다.

<그림 21> 신고인 제출 레이저 드릴 가공조건표(소갑 제9호증)

<그림 22> 신고인 제출 가공조건표 예시[46](소갑 제9호증)

46) 해당 가공조건표는 신고인의 ○○○ 사 Conformal 방식의 가공조건표를 예시한 것으로서, 그 내용에는 PCB 재료별로 빔 세기와 크기, 에너지 크기, 조사횟수 등이 모두 기재되어 있다.

75 셋째, 신고인은 ○○○○부터 피심인에게 위탁받은 PET 레이저 드릴 가공업무에 대응하기 위해 소속 대표와 직원들이 그동안의 시행착오, 기술, 노하우 등을 공유하면서 가공 조건을 지속적으로 연구·개발하여 위탁 업무에 수행하였다고 아래 <표 25>, <표 26>과 같이 진술하고 있다.

<표 25> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서에 대해 비밀자료임을 표시하지 않은 이유는 무엇인지 설명해 주시기 바랍니다. 답) (전략) 특히, ○○○○년부터 위탁하여 수행한 PET 레이저 드릴 가공 업무는 소수의 직원들과 주 1회 이상 회의를 진행하여 그동안의 시행착오, 기술, 노하우 등을 공유함으로써 대덕전자가 요구한 홀 스펙에 적합한 최적의 가공조건을 개발·연구하였고 이러한 레이저 드릴 가공 기술을 지키기 위해 당사 직원들에게도 보안서약서를 작성하여 징구하는 등 비밀 유지에 최선을 다하였습니다.

<표 26> 신고인 담당 직원 제출 확인서 중 발췌(소갑 제16호증)

직원명	확인서 내용

76 이상의 내용을 정리하면 다음과 같다.

77 신고인은 ①피심인이 위탁하는 레이저 드릴 가공업무를 수행하고자 레이저 드릴 장비를 구매하고 셋팅하는 데에 일정 이상의 경제적 비용을 투입하였다. 또한, ②오랜 기간 자신의 노력을 통해 레이저 드릴 가공기술을 습득한 신고인은 많은 시행착오를 거쳐 피심인이 요구하는 개별 홀 사양에 맞는 최적의 AP, WIDTH, COUNT 등 가공조건을 가공방식별, 재료별로 작성하여 체계적으로 관리하였다. 특히, ③2016년 당시 신규공법이었던 PET 레이저 드릴 가공의 경우 신고인은 소속 직원 간 기술적 노하우를 공유하면서 지속적인 연구·개발을 통해 고유의 가공기술과 그에 적합한 가공조건을 개발할 수 있었다.

78 위와 같은 내용을 감안할 때, 피심인이 요구하는 개별 홀 사양에 적합한 가공조건과 결과가 포함되어 있는 이 사건 검사성적서는 신고인이 ①상당한 비용·시간이나 노력을 들여 작성한 정보·자료이며 ②다른 사업자가 자료에 담겨진 가공정보를 사용함으로써 제품개발·생산·영업활동에 있어 기술상의 우위를 얻을 수 있거나, 홀 가공에 참고할만한 가치가 있어 독립된 경제적 가치를 갖는 정보·자료에 해당한다고 판단된다.

79 또한, 피심인 또는 신고인의 경쟁사업자가 신고인의 이 사건 기술자료를 획득할 경우, 신고인이 납품하는 PCB 홀 가공에 사용되는 장비의 가공조건을 손쉽게 알 수 있어 시간과 비용을 크게 절약할 수 있으므로 이 사건 검사성적서는 경제적으로도 유용한 자료라고 판단된다.

(다) 기술심사 자문결과

80 공정거래위원회 기술심사 자문위원들 또한 이 사건 검사성적서에 대하여 제품 제조 방법에 관한 자료이거나 독립된 경제적 가치가 담은 자료라고 자문하였다.

81 자문위원들은 아래 <표 27>과 같이 이 사건 검사성적서에는 ①레이저 가공조건인 AP, WIDTH, COUNT, MODE 등에 대한 입력 변수들에 따른 홀 가공 상태

가 종합적으로 기재되어 있는 점, ②이와 같은 레이저 가공 입력 변수들을 파악하는 것은 노력과 시간이 소요되는 노하우에 해당하는 점, ③특히 레이저 가공 입력 변수에 따른 홀 가공 상태가 이미지와 함께 제공됨으로써 경쟁사가 해당 조건을 충분히 참고하여 홀 가공에 대한 노력과 시간을 줄이는 경제적인 가치가 인정된다는 점을 감안할 때, 이 사건 검사성적서는 장비 조건에 따른 홀 가공 상태를 파악한 기술자료라고 볼 수 있으며 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보를 담고 있는 자료에 해당한다는 의견을 제시하였다.

<표 27> 기술심사 자문위원 자문결과 중 발췌(소갑 제17호증)

[A 자문위원 의견]

① 제품의 제조에 사용되거나 참고가 되는 정보가 기재되었는지 여부

(의견) 일반 및 PET 레이저 드릴 검사 성적서에 가공 방식, AP(빔 크기), WIDTH(레이저 밴드 폭), COUNT(횟수) 등의 장비 세팅값이 명시되어 제품 제조에 참고가 되는 정보임. 또한 그 조건에 따라 홀 가공이 어떻게 되는지에 대한 것이 나타나 있으므로 장비 조건에 따른 결과값 정보를 가진 자료이며 참고할 정보임

② 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보를 담고 있는지 여부에 대한 구체적 의견

(의견) 가공에 필요한 레이저 장비 조건이 모두 나와 있는 것은 아니지만 가공방식, AP, WIDTH, COUNT이 명시되어 있으며, 그 조건에 따라 홀 가공이 어떻게 되었는지 측정 결과가 나타나 있음. 이 자료는 장비 조건에 따른 홀 가공 상태를 파악한 기술자료라고 볼 수 있으며, 기업의 노하우로 볼 수 있음. 조건에 따라 나온 검사성적서들을 경쟁업체가 획득하게 되면 제품 제작에 필요한 공정 조건을 파악하기 쉽게 제품 제작이 가능함

[B 자문위원 의견]

① 제품의 제조에 사용되거나 참고가 되는 정보가 기재되었는지 여부

(의견) 관련 검사성적서들을 살펴 보면 AP, WIDTH, COUNT 조건에 따른 홀가공품질과 상태들이 이미지와 함께 제공되어 있음. 이는 제품의 제조에 사용되거나 참고가 되는 정보라고 판단됨

② 생산·영업활동에 기술적으로 유용하고 독립된 경제적 가치가 있는 정보를 담고 있는지 여부에 대한 구체적 의견

(의견) 레이저드릴 검사성적서들에는 레이저 가공 참고조건인 AP, WIDE, COUNT, MODE 등에 대한 입력 변수들에 따른 홀가공상태가 종합적으로 기재가 되어 있음. 이러한 레이저 가공 입력 변수들은 이를 알기 위한 노력과 시간이 소요되는 노하우에 해당되어 어느 정보 독립된 가치가 있다고 판단되어짐. 특히 레이저 가공 입력변수에 따른 홀가공상태가 이미지와 함께 제공됨으로써 경쟁사가 해당 조건을 충분히 참고하여 홀가공에 대한 노력과 시간을 줄이는 경제적인 가치는 인정되어진다고 판단됨

(라) 소결

82 이러한 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 검사성적서는 제조·수리·시공 또는 용역수행 방법에 관한 자료이며, 그 밖에 영업활동에 유용하고 독립된 경제적 가치를 가지는 기술자료에 해당한다.[47]

(3) 합리적인 노력에 의하여 비밀로 유지되었는지 여부

(가) 비밀이라고 인식될 수 있는 표시를 하거나 고지를 하였는지 여부

83 신고인이 피심인에게 제공한 이 사건 기술자료에는 작성자, 작성일자 등의 정보만 기재되어 있을 뿐, 명시적으로 '대외비', '컨피덴셜' 등의 비밀표시가 기재되어 있지 않다.

84 그러나, 신고인의 영세한 재무상태, 거래상 지위 등을 고려했을 때, 신고인이 자신의 기술자료에 명시적 비밀 표시를 하거나 원사업자에게 관련 조치를 요구하기 어려운 현실을 감안하여야 한다. 더욱이 이 사건 기술자료의 양식은 아래 <표 28>와 같이 피심인의 요구에 의해 가공조건이 포함되도록 변경되었다고 추정[48]되는 점을 볼 때, 신고인이 이 사건 기술자료에 비밀 자료임을 표시하기는 더욱 어려운 점을 고려해야 할 것이다.

47) 이하 본문에서는 일반 및 PET 레이저 검사성적서에 대해 '기술자료'로 통칭하기로 한다.
48)

<표 28> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 제공한 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서의 양식은 스스로 만든 것인지, 아님 피조사인이 제공한 것인지 설명해 주시기 바랍니다. 답) 당초 당사가 대덕전자에게 제공한 검사성적서는 검사 포인트, 홀 스펙, 초도품 검사결과 등이 포함되어 있었고 가공방법 역시 포함되어 있지만 단순히 홀 위치와 탈락 방향만을 기재하고 제품번호와 가공이 완료된 제품 사진만을 대덕전자에게 송부하였을 뿐이었습니다. 그러던 중 대덕전자는 2015년경 외주품질 담당 직원이 당사 AUDIT를 위해 당사에 방문해서 검사성적서에 가공조건을 기재해 줄 것을 요구하였는데 이 요구에 따라 당사는 기존 검사 성적서에 포함되지 않았던 AP, WIDTH, COUNT 등 상세한 가공조건을 포함하여 양식을 변경하였습니다. 이후, 대덕전자는 성적서에 당사 이름을 삭제하도록 2018.11.19.자 메일을 통해 양식을 변경하여 줄 것을 요구하여 당사는 당사는 회사 이름을 지운 양식으로 검사성적서를 기재하여 제공하였습니다.

85 한편, 다수 심결례[49]와 판례[50]에서도 명시적으로 비밀유지의무를 부담하기로 약정한 경우 뿐만 아니라 묵시적으로 그러한 의무를 부담하기로 약정하였다고 볼만한 사정이 있는 경우에도 기술자료의 비밀관리성을 인정하고 있다.

86 이 사건의 경우, 아래 <표 29>과 같이 피심인과 신고인 간 체결한 하도급 기본 계약서 제37조 규정에 의하면, 계약으로 알게 되는 양측 업무 상의 비밀을 제3자에게 누설하지 않도록 비밀준수 의무를 부과하고 있다. 따라서 피심인은 이 사건 하도급 거래 과정에서 신고인과 주고 받는 기술자료가 비밀로 유지되어야 하는 대상임을 충분히 인지할 수 있었다고 봄이 타당하다.

<표 29> 피심인과 신고인 간 하도급 기본 계약서 중 발췌(소갑 제18호증)

49) 현대건설기계㈜ 및 현대중공업㈜의 불공정하도급거래행위에 대한 건(2019. 6. 24. 의결 제2019-136호) 등 참조

50) 대법원 1996. 12. 23. 선고 96다16605 판결 등 참조

(나) 자료에 접근할 수 있는 대상자나 접근방법을 제한하였는지 여부 및 자료에 접근한 자에게 비밀준수 의무를 부과하였는지 여부

87 신고인은 아래 <표 30>과 같이 이 사건 기술자료를 작성하는 데에 필요한 레이저 드릴 공정을 담당하는 대상자를 특정 직원에게만 한정하는 한편, 레이저 드릴 작업 표준서, 레이저 가공기준, 세부 가공조건 등의 자료를 비밀번호가 설정된 PC에 보관하여 다른 직원들이 접근하지 못하도록 제한하였다. 그 외 레이저 드릴 장비의 비밀번호 설정, 해당 장비가 있는 작업 현장의 관계자 외 출입 금지 등 소규모 회사임에도 보안을 유지할 수 있는 환경 조성에 노력한 것으로 파악된다.

<표 30> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서에 비밀자료임을 표시하지 않은 이유는 무엇인지 설명해 주시기 바랍니다.
답) 당시 검사성적서에 특별히 대외비, confidential 같은 비밀 관련 문구를 기재하는 것에 대한 인식을 하지 못한 것은 사실입니다. 다만, 성적서 자체에는 비밀임을 표시하지 않았지만 성적서 내 기재된 가공조건은 철저히 비밀을 유지하도록 보안 유지에 힘썼습니다. 예를 들어, 당사의 레이저 가공 기준조건을 기재한 작업표준서 및 레이저 가공기준 등을 작성한 자료, 대덕전자 제품의 가공조건을 표로 세부적으로 정리한 자료를 진술자 본인 PC에 보관하였고 PC는 비밀번호를 설정하여 다른 직원들이 접근하지 못하도록 하였습니다. 또한, 소수의 특정 직원에게만 레이저 드릴 가공할 수 있는 접근 권한을 부여하면서 장비 온/오프 때 비밀번호를 설정하였으며 레이저 장비가 있는 작업 공간은 관계자 외 출입을 금지하는 등 작은 회사 규모임에도 여러 노력을 하였습니다.

88 특히, 피심인은 PET 레이저 드릴 공정에 대해서는 소수의 담당 직원들과 가공조건 개발을 위한 정기 회의를 실시하고 그 결과 도출된 레이저 드릴 가공 기술 보안을 위해 담당 직원들에게 보안서약서를 징구한 사실이 있다. 이와 같은 내용은 아래 <표 31>, <표 32>, <그림 23>와 같이 신고인 및 담당 직원들의 진술서, 신고인 제출 보안서약서 등으로 확인된다.

<표 31> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 일반 및 PET 레이저 드릴 검사성적서에 비밀자료임을 표시하지 않은 이유는 무엇인지 설명해 주시기 바랍니다. 답) (전략) 특히, 2016년부터 위탁하여 수행한 PET 레이저 드릴 가공 업무는 소수의 직원들과 주 1회 이상 회의를 진행하여 그동안의 시행착오, 기술, 노하우 등을 공유함으로써 대덕전자가 요구한 홀 스펙에 적합한 최적의 가공조건을 개발·연구하였고 이러한 레이저 드릴 가공 기술을 지키기 위해 당사 직원들에게도 보안서약서를 작성하여 징구하는 등 비밀 유지에 최선을 다하였습니다.

<표 32> 신고인 직원 제출 확인서 중 발췌(소갑 제16호증)

직원명	확인서 내용
이** (840907-1******)	(전략) 사장님과 기술팀장 저는 PET LASER DRILL 개발한 가공조건, 기술 노하우 등 주 1회 이상 회의 진행하여 보안서약서까지 작성하였습니다. (후략)
강** (880804-1******)	(전략) 저는 2017년 8월경에 PET LASER 가공 조건 및 기술들을 지키기 위해 PET LASER 보안서약서 작성을 하였습니다.(후략)
안** (840921-1******)	(전략) 저의 지위는 기술팀장이었고 업무는 신규모델 대응, 연구개발이었습니다. ○○○○○○○○'에서 ○○○ 사장님이 PET LASER 개발하였을 때도 지켜보며 같이 연구했습니다. PET 신규 모델 입고시에도 같이 의논하며 밤낮없이 PET LASER 가공 조건에 대해 개발과 연구하였습니다. (중략) PET 가공조건 및 방법을 지키기 위한 보안서약서도 작성하였으며 LASER 빔 사이즈, 모드 변경 가공, 파라메타 수정 가공 등 여러 LASER 가공방법으로 적용하였습니다.(중략) 기술팀장인 저와 사장님 생산팀장 이**, 강** 저희 직원들은 주 1회이상 PET LASER DRILL 기술을 뺏기지 않기 위해 회의하며 보안을 철저히 하였으나 결국 대덕전자에서 PET LASER를 빼앗아 가게 되었습니다.(후략)

<그림 23> 신고인 제출 PET 레이저 보안서약서(소갑 제19호증)

(다) 소결

89 이러한 사실들을 종합적으로 고려할 때, 이 사건 신고인은 '합리적 노력'에 의하여 이 사건 기술자료를 비밀로 유지하였음이 인정된다.

나) 기술자료를 자기 또는 제3자에게 제공하도록 요구하였는지 여부

90 위 2. 인정사실에서 살펴본 바와 같이, 피심인은 2018. 9. 18.부터 2021. 5. 13.까지 신고인에게 총 162건의 기술자료를 이메일 등을 통해 자신에게 제공할 것을 요구하였다.[51]

다) 기술자료 제공 요구에 정당한 사유가 있는지 여부

91 피심인은 ①신고인과 체결한 품질협정서에 이 사건 기술자료를 요구할 수 있는 근거가 존재하고, ②개별적인 요구 사유도 신고인이 납품한 PCB 외관과 기능상의 불량 확인, 고객사에 의한 품질 불량 이슈에 대응하기 위한 원인 파악 등 합리적인 목적이 있었으며, ③신고인 입장에서도 검사성적서 제공을 통해 신고인의 홀 가공 및 납품 당시 품질 문제가 없었다는 증명으로 활용할 수 있으므로 이 사건 검사성적서를 요구한 행위에는 정당한 사유가 있음을 주장하고 있다.

92 살피건대, 피심인의 이 사건 검사성적서 요구 행위는 다음과 같은 점을 종합적으로 고려했을 때, 절차적·기술적 측면에서 필요한 행위였으며, 그 제공 범위나 방법에 있어서도 필요·최소한으로 이루어진 것으로 판단된다.

93 첫째, 아래 <그림 24>와 같이 피심인과 신고인이 체결한 품질협정서에 따르면, 신고인은 피심인의 검사 또는 사용 시 품질 및 신뢰성 시험결과(성적서)를 제시할 수 있어야 하고, 제품의 품질이 발생하는 해당 제품의 4M[52] 변경 이력 및 품질

51) 다만, 피심인은 162건 중 요구일자, 요구자 등이 확인되지 아니한 98건의 경우 피심인의 요구행위가 있었다고 단정할 수 없다고 주장하고 있다. 이 부분은 피심인 주장에 대한 검토 부분에서 검토하기로 한다.

52) 제조업체에서 '4M', 즉 생산 시스템의 투입요소 중 주요 4요소인 인력(Man), 설비(Machine), 재료

이력(문제점의 발생원인, 조치결과, 사후관리 등)에 대한 자료를 기록/보관 관리하여야 하며, 피심인의 요청이 있는 경우 이와 같은 자료[53]를 제출할 의무를 부담하는 것으로 규정하고 있다.

<그림 24> 품질협정서(19.3.1.) 중 발췌(소갑 제20호증)

94 따라서, 신고인은 자신이 피심인에게 납품한 PCB에 대한 품질 이슈가 발생할 경우 해당 제품의 검사성적서 즉, 이 사건 기술자료 제공을 요구할 것을 어느 정도 예측할 수 있었다고 볼 수 있다.

95 둘째, 아래 <표 33>와 같이 피심인이 제출한 이 사건 총 162건의 기술자료를 요구한 개별적 사유를 살펴보면, 피심인은 기술자료 내 기재된 가공 결과, 가공 이력, 가공 및 납품 시 특이사항 등의 확인을 통해 신고인이 납품한 제품의 품질 이슈에 대응하기 위한 것으로 보이는바, 피심인의 이 사건 기술자료 요구 행위는 합리적인 측면이 있는 것으로 판단된다.[54]

<표 33> 피심인 제출 검사성적서 요구 사유(소갑 제15호증)

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
1	일반 레이저			첨부 1
2				첨부 2
3				첨부 3
4				

(Material), 작업방법(Method)을 의미한다.

53)

54) 참고로, 일반 레이저 드릴 검사성적서 수령 159건의 내역 중 85건(연번 42,63~120,122~147)은 ○○○모델에 관한 검사성적서로서, 당시 고객사에게 ○○○ 불량 발생에 따른 손실이 ○억 원 가량 발생함에 따라, 고객사는 피심인에 대하여 해당 불량에 대한 클레임을 제기하였고, 해당 불량 발생의 중요한 원인 요소 중 하나는 레이저 드릴 가공 홀 사이즈였기에 피심인은 해당 부품 품질 방지 및 관리 목적으로 신고인의 레이저 드릴 홀 가공결과(홀 사이즈)에 대한 검사성적서를 수령하였다고 설명하고 있다.(소갑 제15호증)

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
5				첨부 4
6				첨부 5
7				첨부 6
8				
9				첨부 7
10				
11				
12				첨부 8
13				첨부 9
14				첨부 10
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
31				
32				
33				
34				
35				
36				첨부 11~13
37				첨부 14,15
38				
39				
40				
41				
42				첨부 16,17
43				첨부 18
44				
45				
46				
47				첨부 19
48				
49				
50				
51				첨부 20
52				첨부 21~23
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				첨부 24

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
61				
62				
63				첨부 25~27
64				
65				
66				
67				
68				
69				
70				
71				
72				
73				
74				
75				
76				
77				
78				
79				
80				
81				
82				
83				
84				
85				
86				
87				
88				
89				
90				
91				
92				
93				
94				

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
95				
96				
97				
98				
99				
100				
101				
102				
103				
104				
105				
106				
107				
108				
109				
110				
111				
112				
113				
114				
115				
116				
117				
118				
119				
120				
121				첨부 28,29
122				첨부 30,31
123				
124				
125				
126				
127				

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
128				
129				
130				
131				
132				
133				
134				
135				
136				
137				
138				
139				
140				
141				
142				
143				
144				
145				
146				
147				
148				첨부 32,33
149				
150				첨부 34
151				첨부 35
152				
153				
154				
155				
156				첨부 36
157				첨부 37

연번	유형	LOT 번호	요구 사유 및 관련 설명	비고
158				
159				
160	PET 레이저			첨부 38
161				첨부 39
162				첨부 40

96 셋째, 신고인 입장에서 개별 홀 사양에 따른 홀 가공 사진과 가공 이력 자료를 제공함으로써 신고인의 임가공 및 납품 당시 품질 문제가 없었다는 증빙 자료로 적극 활용할 수 있다는 피심인의 주장도 일견 타당성이 있다. 또한, 피심인이 신고인으로부터 제공받은 이 사건 기술자료를 다른 목적으로 활용한 사실이 확인되지 않는 점, 피심인이 납품할 때 기술자료 제출을 의무화하지는 않고 품질 이슈가 발생할 때 요구한 점 등을 고려할 때, 피심인이 신고인에게 이 사건 기술자료를 요구한 행위는 필요 최소한도를 초과한 것으로 보기 어려운 것으로 판단된다.

라) 기술자료 제공 요구시 관련 서면을 교부하였는지 여부

97 위 2. 나. 인정사실에서 살펴본 바와 같이 피심인은 신고인에게 162건의 검사성적서 제공을 요구하는 과정에서 요구목적, 비밀유지에 관한 사항, 권리귀속 관계, 대가 등 법 제12조의3 제2항 및 같은 법 시행령 제7조의3에서 정하는 사항을 위 수급사업자들과 미리 협의하여 정한 사실이 없으며, 그러한 내용이 기재된 서면을 교부하지도 아니하였다.

<표 34> 피심인 제출 확인서(23.11.22.)(소갑 제6호증)

□ 당사는 첨부 내역의 검사성적서와 관련하여 신고인에게 기술자료 제공 요구 목적,

비밀 유지에 관한 사항, 권리귀속 관계 등 하도급법에 규정되어 있는 내용을 적은 서면을 교부하지 않았습니다.

<표 35> 신고인 ○○○ 진술서(23.11.15)(소갑 제9호증)

문) 귀사가 피조사인에게 레이저 드릴 검사성적서를 제공하기 전에 피조사인으로부터 요구목적, 권리귀속 관계, 비밀유지에 관한 사항, 대가 지급 방법 등이 기재된 기술자료 요구 서면을 받은 사실이 있습니까? 답) 아뇨, 없습니다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

가) '수급사업자의 기술자료'가 아니라는 주장 관련

98 피심인은 ① 이 사건 검사성적서는 대부분 피심인이 제공해 준 데이터들로 구성되어 있어서 '수급사업자의 자료'가 아니고, ② 검사성적서에 기재된 AP, WIDTH, COUNT 등 가공조건 값도 제작사의 취급설명서·매뉴얼에 있거나 설비 점검업체에서 설정해주는 것이어서 신고인의 노하우로 보기 어렵고, 가공조건이 가공업체의 공장 환경, 설비 특성에 따라 달라지므로 해당 정보를 제3자가 보유한다고 하더라도 어떠한 이익을 얻기는 어려울 뿐만 아니라, MODE ○○은 돌려 깍기 모드로 ○○○사 레이저 설비의 고유 기능에 불과하고 특정업체의 기술로 볼 수 없으므로 '경제적 유용성'이 인정되지 않는다고 주장한다. 또한, ③ 해당 자료에 비밀이라는 표시가 없고, 신고인이 자료 제공시 기술자료 보호와 관련한 표시나 조치도 하지 않아 피심인이 비밀로 인식하였거나 할 수 있는 객관적 상태에 있었다고 볼 수 없어 '비밀관리성'도 인정되지 않으므로 법 제2조 제15항에서 정하고 있는 수급사업자의 기술자료가 아니라고 주장한다.

99 살피건대, 아래와 같은 점들을 종합적으로 고려할 때 피심인의 주장은 이유 없다.

100 첫째, 위 2. 다. 3) 가) (2)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 검사성적서는 피심인이 요구하는 홀 사양에 맞추기 위하여 수급사업자가 독자적으로 연구·노력하여 도출한 가공조건 값이 기재되었으므로 수급사업자가 직접 작성한 '수급사업자의 자료'이다. 검사성적서 내 주요항목의 대부분이 피심인이 제공한 데이터들로 구성되어 있다는 사정만으로 수급사업자가 직접 작성한 검사성적서가 피심인 소유라고 볼 수는 없으며, 피심인이 이 사건 검사성적서상 가공조건과 관련하여 어떠한 자료나 기술지도, 대가 등을 제공한 적이 없다.

101 둘째, 레이저 드릴 설비 제작사의 가공매뉴얼과 설비 점검업체가 일반적으로 사용되는 홀사이즈 사양에 대한 가공조건 값을 제시하였다고 하더라도, 설비점검업체의 세팅이나 매뉴얼을 통해서는 설비사용방법을 알 수 있을 뿐이며, 특정한 사양을 구현하는 가공조건은 수급사업자가 시행착오를 거쳐 자신의 노하우를 이용하여 가장 적절합 값들을 조합하는 등 제조를 위해 필요한 방법을 구체화한 사실이 인정된다.

102 예컨대, ㅇㅇㅇ社의 양산가공매뉴얼 표1을 보면, 가공홀구경 ㅇㅇmm를 구현하는 데 사용할 수 있는 AP값은 ㅇㅇ~ㅇㅇ까지 다양할 수 있고, WIDTH, COUNT 값에 따라 가공홀 구경 및 가공홀의 단면 형상이 달라질 수 있음을 알 수 있다[55]. 즉, 매뉴얼은 적합한 가공조건을 찾기 위한 지침서에 불과한 것으로, 최적의 가공조건을 찾아 작업하는 것은 기술적 노하우에 기반한 행위라고 보아야 한다.

103 실제로 신고인은 아크릴판에 빔을 직접 조사하고 매뉴얼에서 주어진 알고리즘 등을 참고하여 적합한 AP를 선택한 후, 실제 제품에 테스트 형태로 레이저를 조사하고 현미경으로 제품을 관찰하여 내진(찌꺼기)이 남았는지, 제품을 관통하지는 않았는지 등을 확인하면서, 적합한 WIDTH, COUNT 등 가공조건 값을 도출한 것으로 보인다.[56]

---

55) ㅇㅇㅇ社 취급설명서 내 양산가공매뉴얼(소갑 제21호증) 자료(표1 참고가공홀구경과 Aperture경, 1Shot가공후 단면형상, 2Shot가공후 단면형상) 및 공정거래위원회 심사관이 2024.6.28. 심판정에서 발표한 PPT자료 참조

56) 신고인 ㅇㅇㅇ 진술서(소갑 제9호증) 참조

104 또한, 가공모드의 한 종류인 MODE ○○은 홀가공에 영향을 미치는 변수[57]로 일반적으로 Conformal 가공방식에 이용되는 것이나 신고인은 일반 레이저 드릴 공정의 Conformal 방식에는 MODE ○○을 사용하지 않았음을 확인할 수 있다[58]. 즉, MODE ○○은 특정한 조건의 사양을 구현하기 위하여 필수적으로 선택해야 하는 기능이 아니라 신고인이 MODE ○○ 기능 사용 여부를 결정하고 그 기능에 적합한 AP, WIDTH, COUNT 값을 찾는데 여러 시행착오를 거침으로써 신고인의 상당한 시간과 노력이 필요하였으므로 MODE ○○ 기능의 사용 여부를 결정하는 것 자체가 신고인의 노하우임이 인정된다.

105 이와 같이 이 사건 검사성적서에 기재된 가공조건들은 수급사업자가 비용, 노력, 시간을 투입하여 도출한 값으로 제품 제작에 참고가 될 만한 내용을 포함하고 있으므로 다른 가공업자가 입수시 시행착오를 줄이고 시간을 단축하는 데 도움을 줄 수 있다고 판단되므로 '경제적 유용성'이 인정된다.

106 셋째, 수급사업자가 피심인에게 이 사건 검사성적서를 제공하면서 비밀임을 명시적으로 표시하지는 않았지만, ① 비밀번호가 설정된 대표이사의 PC에 보관하여 다른 직원의 접근을 제한하고, ② 권한이 부여된 특정 직원들만 접근할 수 있도록 제한을 둔 점, ③ 장비 온·오프시 비밀번호를 설정하고 작업공간 출입에 제한을 둔 점, ④ PET 레이저 드릴 가공조건의 경우 직원들에게 보안서약서를 징구한 점 등을 고려할 때, 합리적인 노력에 의해 비밀로 유지하였음이 인정된다. 피심인 또한 기본계약서 제37조 제3항[59]에서 '제조가 행하여지는 수급사업자의 공정'에 대해서 비밀유지의무를 약정하였고, '○○○○'과 '○○○○' 등 내부문서에서 이 사건 가공조건을 관리하면서 문서 하단에 '이 문서는 비밀문서로 사전승인 없이 복제를 금함'이라고 표시를 하는 등 이 사건 검사성적서가 비밀로 유지되어야 하는 대상임을 인지하였거나 인지할 수 있는 객관적인 상태에 있었다고 보여진다.

---

57) ○○○사 레이저 가공매뉴얼(소을 제4호증) 9내지 13페이지 및 공정거래위원회 심사관이 2024.6.28. 심판정에서 발표한 PPT자료 참조

58) 일반 레이저 드릴 검사성적서 참조(소갑 제7호증)

59)

나) 요구행위가 입증되지 않았다는 주장 관련

107 피심인은 이 사건 검사성적서 162건 중 98건은 요구일자, 요구자가 특정되지 않았으므로 요구행위가 있었다고 보기 어렵다고 주장한다.

108 살피건대, ① 신고인의 노하우가 기재된 이 사건 검사성적서의 기술적 가치, ② 피심인이 신고인으로부터 검사성적서를 수령한 사실, ③ 피심인이 요구하는 경우에만 제공했다고 신고인 ○○○가 진술하고 있는 점[60], ④ 품질협정서에서 수요자가 요청시 제공하도록 규정되어 있는 점[61], ⑤ 피심인이 제출한 기술자료 요구사유내역(소갑 제15호증)에서 162건에 대해서 자신이 요구한 사유를 소명하고 있고, 특히 98건 중 74건은 ○○○○ 모델과 관련된 것으로 불량 발생에 따른 고객사의 클레임이 제기되자 이에 대한 대응과정에서 검사성적서를 수령하였다고 밝힌 점[62] 등을 종합적으로 고려할 때, 98건의 기술자료도 피심인의 요구에 의해 제공을 한 것으로 봄이 타당하다.

3. 처분

가. 시정조치 및 과징금 부과

1) 피심인들의 책임 관계

109 과징금 부과 대상은 하도급법 제25조의3 및 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제102조 제3항에 따라 분할되는 회사 또는 분할(합병)로 설립되는 새로운 회사에 대하여 부과할 수 있다.

60) 신고인 ○○○ 진술서(소갑 제9호증) 참조
61) 품질협정서(소갑 제20호증) 4.2(검사) 참조
62) 피심인이 주장하는 98건 중 74건은 동 모델과 관련된 것으로 불량 발생 원인을 확인하기 위해 피심인이 검사성적서를 요구하였다고 보여진다.

110 이 사건 법위반행위는 PCB기판 제조에 필요한 레이저 드릴 공정에 관련된 것이므로 과징금 부과에 있어서는 사업을 승계한 신설법인 대덕전자에 책임이 있는 것으로 보고 대덕전자에 과징금을 부과한다. 시정조치의 경우에는 분할하는 회사의 분할 전 위반행위를 이유로 분할로 설립되는 신설회사에 시정조치를 명할 근거 규정이 없으므로 분할 전·후를 구분해서 위반행위별 각 행위 주체인 대덕 및 대덕전자에 각각 부과한다.

2) 시정조치

111 피심인 대덕전자 및 피심인 대덕의 위 2. 나.의 행위는 향후 동일 또는 유사한 행위가 반복될 우려가 있으므로 법 제25조 제1항에 따라 향후 재발방지명령을 명한다.

3) 과징금 처분

112 피심인 대덕전자의 위 2. 나.의 행위는 기술자료 관련 서면 미발급 건수(162건), 법위반 기간(2018.9.18.~2021.5.13.) 등을 고려할 때, 하도급거래질서에 미치는 파급효과가 상당하다고 인정되므로 법 제25조의3, 법 시행령 제13조 제1항 [별표 2] 및 하도급법 위반사업자에 대한 과징금 부과기준에 관한 고시(이하 '과징금 고시'라 한다) 제2022-2호를 적용[63]하여 과징금을 부과한다..

나. 과징금 산정

1) 기본산정기준

가) 산정방법

63) 이 사건 행위는 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 규정에 따라 정액과징금을 부과하는 경우로서, 과징금 고시 부칙 제3항에 따라 제2022-2호를 소급 적용하는 것이 행위시 고시(제2016-10호, 제2018-18호, 제2020-17호)를 각각 적용하는 것보다 피심인에게 불리하지 아니하므로 과징금 고시 제2022-2호를 적용한다.

113 기본 산정기준은 과징금 부과기준에 따라 각 위반행위별로 하도급대금의 2배에 위반사업자의 위반금액의 비율에 위반행위의 중대성 정도별로 정하는 부과기준율을 곱하여 산정하되, 위반금액의 비율을 산정하기 곤란한 경우에는 10억 원 이내에서 중대성의 정도를 고려하여 산정한다.

나) 기본산정기준

114 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. [별표]의 세부평가 기준표에 따를 때, 기술자료 제공 요구시 관련 서면미교부 행위는 '중대성이 약한 위반행위'[64]에 해당하고, 위반금액이 정의되지 않는 행위 유형으로서 위반금액의 비율을 산정하기 곤란하므로 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다.의 부과기준금액의 범위 내에서 40백만 원을 기본 산정기준으로 정한다.

2) 1차 조정 산정기준

115 피심인에게는 과징금 고시 Ⅳ. 2.에 의한 조정사유가 없으므로 기본산정기준을 1차 조정 산정기준으로 한다.

3) 2차 조정 산정기준

116 피심인의 이 사건 법위반 기간이 2년 이상이므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 나. (2) 규정에 따라 30%를 가중하고, 피심인이 이 사건 조사 과정에서 행위사실 및 위법성 판단에 도움이 되는 자료를 제출하였으므로 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. (2) 규정에 따라 조사협력 감경 10%를 인정하여, 1차 조정금액의 20%에 해당하는 금액을 가중한 48백만원을 2차 조정산정기준으로 한다.

4) 부과과징금 결정

64) 위반행위 유형(기술자료 관련 서면 미교부), 행위의 의도·목적 등 부당성이 상당하다고 볼 수 없는 점, 위반행위 당시 거래하고 있는 전체 수급사업자 중 위반행위로 피해를 입은 수급사업자의 비율이 30% 미만인 점 등을 고려할 때, '중대성이 약한 위반행위'에 해당한다.

117 추가 조정사유가 없으므로 2차 조정된 산정기준 48백만 원을 부과과징금으로 결정한다.

4. 결론

118 피심인의 위 2. 나.의 행위는 법 제12조의3 제2항에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제25조 제1항의 규정을, 과징금 부과에 대하여는 법 제25조의3 제1항의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2024년 7월 11일

의 장 위 원 김 성 삼

위 원 고 병 희

위 원 김 정 기